

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

פ/25/2237

הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"אתרי תרבות, פנאי ובילוי" – בתי תיאטרון, מוזיאונים, בתי קולנוע, בתי תרבות, גלריות לאמנות, מתנ"סים, גנים לאומיים, גני חיות וכיוצא באלה;

"רשות מקומית" – עירייה ומועצה מקומית;

"שבת" – משעת כניסת השבת ועד צאתה, על פי לוח הזמנים שמפרסמת הרבנות הראשית לישראל;

"שירותי תחבורה ציבורית" – כהגדרתם בסעיף 77א לפקודת התעבורה¹.

הפעלת תחבורה
ציבורית בשבת

2. על אף האמור בכל דין או הסכם –

(א) רשות מקומית רשאית להפעיל בשבת שירותי תחבורה ציבורית בתחומיה.

(ב) רשות מקומית רשאית להפעיל בליל שישי שירותי תחבורה ציבורית אל מוקדי בילוי וחזרה מהם.

(ג) לשם מתן שירותי תחבורה ציבורית כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לא יועסקו נהגים שיום מנוחתם השבועי הוא שבת.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

(ד) החלטותיה של מועצת רשות מקומית על היקף שירותי התחבורה הציבורית כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ופריסתם יהיו בהתאם למסקנות מסקר תושבים שייערך על פי חלוקתם לשכונות.

(ה) (1) על אף האמור בכל דין או הסכם, בעל רישיון להפעלת קו שירות לאוטובוס בין-עירוני ומפעיל מסילת ברזל ארצית יפעילו את שירותיהם גם בשבת, בין ריכוזי אוכלוסייה, ובין אלה לבין אתרי תרבות, פנאי ובילוי מרכזיים, והכול בהסכמת הרשויות המקומיות שבתחומן יופעלו שירותי תחבורה ציבורית כאמור; שר התחבורה והבטיחות בדרכים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לגבי הפעלת קווי שירות בין-עירוניים לאוטובוסים בשבת.

(2) בסעיף קטן זה –

"בעל רישיון להפעלת קו שירות" – כמשמעותו בפקודת התעבורה;

"מפעיל מסילת ברזל ארצית" – כמשמעותו בפקודת מסילות הברזל, התשל"ב-1972.²

(ו) התשלום בעבור שירותי תחבורה ציבורית בשבת כאמור בסעיף זה יתבצע באמצעות כרטיס מגנטי בלבד.

ד ב ר י ה ס ב ר

סוגיית השבת היא אחת מהסוגיות החשובות והמורכבות הקיימות במדינה יהודית ודמוקרטית. ברוב המקומות בישראל, אין כיום תנועה של תחבורה ציבורית מכניסת השבת ועד למוצאי השבת, בעוד שתנועת התחבורה הפרטית אינה מוגבלת. כתוצאה מכך, תושבי ישראל שאין ברשותם רכב פרטי מופלים לרעה בצורה בלתי הוגנת.

הצעת החוק זו נועדה להסדיר הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, כדי לתת מענה לצרכיהם של מרבית אזרחי המדינה ולאפשר את הפעלת תחבורה ציבורית בשבת לפי שיקול דעתה של כל רשות מקומית.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3340/20), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/1680/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/15/24), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/990/24) ועל ידי חברת הכנסת גבי לסקי (פ/3184/24), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת גלעד קריב וקבוצת חברי הכנסת (פ/634/25), על ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/666/25) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/2035/25).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אביגדור ליברמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/363/22) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/548/23).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485.